DC-KNOWING
The bespoke partner

SUPPORTS DE FORMATION

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET
LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

DATE : SAMEDI 30 Août 2025

LIEU : Siège DC KNOWING CGA – Riviera Bonoumin

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

INTERVENTION DU FISCALISTE

Par

M. ABDOULAYE BAKAYOKO

DC-KNOWING
The bespoke partner

Abidjan, Samedi 30 Aout 2025

Sommaire

INTRODUCTION

DEFINITION ET CONCEPTS CLES

CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner

Introduction

Le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale sont deux infractions, l'une permettant de soustraire des sommes à l'impôt et l'autre permettant de donner une apparence légale auxdites sommes. Ces deux concepts distincts sont fortement liés.

Depuis plusieurs années, le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale font l'objet d'une attention particulière en Côte d'Ivoire. En effet, si le système fiscal ivoirien est un système déclaratif, fort est de constater que de nombreux contribuables pratiquent l'incivisme fiscal ou font des déclarations non conformes. Cette situation a pour conséquence de causer un manque à gagner pour l'État. Cette infraction nuit à l'économie, car elle ne permet pas une mobilisation des ressources financières et compromet l'égalité fiscale.

Les infractions fiscales sont analysées sous deux angles, celles liées aux manquements constatés dans le cadre de la fiscalité intérieure et celles liées à la réglementation douanière. La fiscalité intérieure désigne l'ensemble des impôts et taxes prélevés à l'intérieur d'un pays. Quant aux fraudes douanières, elles sont de trois ordres : les fraudes à la fiscalité douanière, les fraudes aux contributions indirectes et les fraudes à l'exportation.

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

DC-KNOWING

01 DEFINITION ET CONCEPTS CLES

DC-KNOWING
The bespoke partner

- ***Blanchiment de capitaux***

Processus par lequel des fonds issus d'activités illégales sont réintroduit dans le circuit légal pour dissimuler leur origine. Les personnes morales et les constructions juridiques sont utilisées dans de nombreuses affaires, mais peuvent également être utilisées par des criminels pour dissimuler des actifs illégaux.

- ***Fraude fiscale***

La fraude fiscale se définit comme l'ensemble des procédés frauduleux permettant d'échapper volontairement à l'impôt. L'auteur de la fraude et ses éventuels complices encourent des sanctions pénales et fiscales.

- ***Déclaration des bénéficiaires effectifs***

Le bénéficiaire effectif (BE) est la ou les personnes physiques qui en dernier ressort possèdent ou contrôlent directement ou indirectement une société, un compte, un bien ou un revenu. En fiscalité il s'agit de la personne qui tire réellement des revenus ou actifs même si ceux-ci sont détenus via des structures complexes.

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

02 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Note de service 01156 MFB/DGI/DERAR/DL/CD-SDCFI.ykd du 10 mai 2025

DC-KNOWING
The bespoke partner

NOTION DU BENEFICIAIRE EFFECTIF

La notion du bénéficiaire effectif est définie par les règles du groupe d'action financière (GAFI), par la législation ivoirienne en matière fiscale et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP), ainsi que par la législation de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) .

Il est important de préciser que même si certains termes de cette définition varient selon l'instrument, elles renvoient toutes à la même définition de fond.

Aux termes de ces différents instruments, **le bénéficiaire effectif se définit donc comme « *la ou les personnes qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée* ».**

Ainsi, la notion de bénéficiaire effectif renvoie toujours à une ou des personnes physiques et jamais à une personne morale. Il s'agit de la personne physique qui profite économiquement en dernier lieu des actes d'une personne morale, d'une construction juridique ou d'une transaction quelconque.

A ce titre, le bénéficiaire effectif est également appelé « *Bénéficiaire économique ou propriétaire économique* ».

Par ailleurs, plusieurs personnes physiques peuvent être identifiées comme bénéficiaires.

DC-KNOWING
The bespoke partner

PROCESSUS D'IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES PERSONNES MORALES ET DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES.

L'identification du bénéficiaire effectif obéit à des processus différents, **selon qu'il s'agit d'une personne morale ou d' une construction juridique.**

❖ **En ce qui concerne les personnes morales**

En application des instruments légaux susvisés et des orientations tant du l'Administration fiscale, est considéré comme bénéficiaire effectif d'une personne morale:

- La ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent une participation de Contrôle au moins égale à 25% du capital ou des droits de vote de la personne morale ou à défaut ;
- Celle qui, par tout autre moyen, exerce un contrôle effectif sur la personne morale, ou encore à défaut ;
- lorsque, après avoir épuisé tous les critères ci-dessus, aucune personne physique n'a été identifiée comme bénéficiaire effectif de la personne morale, la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal de la personne morale.

DC-KNOWING
The bespoke partner

❖ En ce qui concerne une construction juridique

En pratique, doivent être obligatoirement identifiés comme bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une construction juridique similaire:

- Le ou les constituant(s);
- Le ou les trustes(s) « *une personne physique à qui est confié le contrôle ou les pouvoirs d'administration de biens avec l'obligation légale de les administrer uniquement aux fins spécifiées* »;
- Le ou les protecteur(s) le cas échéant;
- Le ou les bénéficiaire(s) ou, lorsque les personnes bénéficiant de la construction juridique restent à déterminer, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal desquelles la construction juridique est établie ou fonctionne;
- Tout autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la construction juridique par le biais d'une participation de contrôle directe ou indirecte ou par tout autre moyen.

DC-KNOWING
The bespoke partner

SANCTIONS DU NON-RESPECT DES OBLIGATIONS D'IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Le non-respect de l'obligation de détention et de déclaration de l'identité des bénéficiaires effectifs est sanctionné aussi bien par la législation en matière de **LBC** « lutte contre le blanchiment de capitaux »; **FT** « financement du terrorisme » et **FP** « financement de la Prolifération *illicite des armes*» que par la législation fiscale.

Les sanctions d'ordre fiscal sont mises en œuvre par l'Administration fiscale qui agit soit en tant qu'autorité de contrôle des conseils fiscaux et des prestataires de services aux fiducie en matière de LBC/FT/FP, soit comme structure chargée du contrôle de la mise en œuvre des obligations fiscales.

Dans les cas légalement prévus, les sanctions pénales peuvent également être prononcées.

❖ En ce qui concerne les sanctions fiscales

Les sanctions fiscales sont prévues notamment par les dispositions de l'article 71-2° du Code général des Impôts (CGI) et de l'article 170 quinquies du Livre de Procédures fiscales (LPF).

Ainsi, l'article 71-2° du Code général des Impôts puni d'une amende de 1 000 000 de francs, toute personne n'ayant pas produit, lors de son immatriculation fiscale, la déclaration sur l'identité de son bénéficiaire effectif prévue par la loi.

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Quant à l'article 170 quinquies du LPF, il prévoit :

- Une amende de 5 000 000 de francs à la charge de toute personne morale n'ayant pas tenu disponible, son registre des bénéficiaires effectifs. Cette amende s'applique pour chaque bénéficiaire effectif n'ayant pas fait l'objet de déclaration et de tenue de registre conformément au formulaire prévu à cet effet. Ladite amende s'applique également lorsque le contribuable n'a pas produit dans les délais accordés, les registres concernés suite à une demande de l'Administration fiscale. L'amende est majorée de 500 000 francs par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire;
- Une amende de 500 000 francs applicable par erreur ou omission, en cas de tenue de registre comportant des erreurs ou omissions.

❖ **En ce qui concerne les sanctions pénales**

L'article 11 de la loi n° 2024-362 du 11 juin 2024 portant création du Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, punit d'une peine d'emprisonnement d'un à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 0000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le représentant d'une personne morale ou d'une construction juridique qui n'a pas souscrit à son obligation de déclarer auprès du Registre national, les bénéficiaires effectifs de la personnes morale ou de la construction juridique.

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

03 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Utilisation d'un compte particulier à des fins commerciales	▪ Inadéquation entre l'activité commerciale déclarée et les flux financiers enregistrés sur le compte; ▪ Nombre élevé de versements effectués par diverses personnes au crédit du compte; ▪ Versements réguliers d'espèces et dépôt de chèques de personnes morales sur un compte particulier; ▪ Aucune transaction internationale retracée pour une société supposée être dans l'exportation; ▪ Utilisation de tiers pour de multiples opérations sur les comptes; ▪ Versements en espèces ne correspondant pas au chiffre d'affaires déclaré; ▪ Importants dépôts d'espèces sur un compte bancaire particulier sans justification; ▪ Incohérence des opérations avec l'objet déclaré du compte lors de l'ouverture ▪ Transactions commerciales non déclarées; ▪ Incapacité du client à justifier les transactions ou opérations

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale (évasion fiscale) par le biais de prêts fictifs.	▪ Utilisation d'un compte inactif pour recevoir un prêt ▪ Présentation de justificatifs dont la cohérence soulève des doutes. ▪ Délai de remboursement trop court d'un prêt ▪ Tentatives de virements de sommes importantes en l'absence de tout justificatif du motif économique de la transaction initiale. ▪ Implication des personnes clés d'une entreprise dans une transaction privée sans motif valable.

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale à travers l'utilisation de sociétés-écrans, d'hommes de paille et de fausses commandes.	▪ Création d'une succession de sociétés en un temps très court. ▪ Création de groupe de sociétés apparentées. ▪ Versements en espèces atypiques par diverses personnes. ▪ Transferts ou virements transfrontaliers récurrents de montants importants vers des sociétés étrangères. ▪ Absence d'importations significatives. ▪ Incohérence dans les déclarations. ▪ Utilisation des comptes de passage . ▪ Absence de siège social et de dépenses d'exploitation . ▪ Utilisation de faux document. ▪ Manque de transparence sur les clients. ▪ Création de sociétés ayant les mêmes adresses

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale à travers l'utilisation de sociétés-écrans à structure complexe et violation de la réglementation relative aux relations financières extérieures au profit de plusieurs bénéficiaires effectifs.	▪ Utilisation de structures juridiques complexes pour dissimuler des opérations. ▪ Dissimulation des bénéficiaires effectifs. ▪ Société enregistrée dans une juridiction à risque protégeant le secret bancaire. ▪ Augmentation de capital et concentration de contrôle et de gestion d'une société par une ou plusieurs personnes morales. ▪ Gestion par une même personne de plusieurs sociétés enregistrées dans des juridictions offshore.. ▪ Utilisation de sociétés actionnaires dans la structure de propriété.. ▪ Réseau complexe d'entreprises gérées par les mêmes personnes.

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale à travers l'utilisation de sociétés-écrans à structure complexe et violation de la réglementation relative aux relations financières extérieures au profit de plusieurs bénéficiaires effectifs.	**SUITE** ▪ Création Sociétés fictives** : Certaines entreprises sont identifiées comme fictives et cessent leur activité peu après leur création, servant probablement d'intermédiaires dans des opérations illégales. ▪ Utilisation de sociétés-écrans pour dissimuler des flux financiers et des activités réelles. ▪ Transferts de fonds vers des juridictions à risque. ▪ Fournisseurs fictifs. ▪ Rapatriement de fonds sans raison économique . ▪ Réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires non justifiés par la situation économique de l'entreprise. ▪ Fractionnement multi-juridictionnel : activités délibérément fragmentées à travers différentes juridictions pour compliquer la traçabilité des fonds

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale liée au défaut de déclaration de changement de régime fiscal.	▪ Absence des justificatifs économiques des opérations réalisées. ▪ Réalisation d'opérations financières incohérentes. ▪ Utilisation d'un compte particulier à des fins professionnelles. ▪ Augmentation substantielle et inexpliquée du chiffre d'affaires sur une courte période. ▪ Versements d'espèces non justifiés. ▪ Incohérences entre l'activité indiquée lors de l'entrée en relation et la déclaration fiscale. ▪ Utilisation d'un compte joint avec un mineur et amalgame des fonds de plusieurs activités. ▪ Inadéquation entre les revenus escomptés et ceux réellement reçus sur le compte. ▪ Fausse déclaration à la banque. ▪ Dissimulation d'une partie des activités

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale par le biais de sous-déclaration des importations	▪ Recours à des hommes de paille comme mandataires sur les comptes. ▪ Augmentation des sommes déposées ou créditées sur les comptes en espèces ne correspondant pas au profil de la société ; ▪ Absence ou incohérence des justificatifs économiques des opérations réalisées ; ▪ Multiples versements de fonds en espèces sur les comptes par diverses personnes, ▪ suivis immédiatement de transferts internationaux vers des juridictions à risque ▪ Utilisation de sociétés-écrans ; ▪ Doute sur l'origine des espèces versées sur les différents comptes ; ▪ Anomalies dans les factures présentées

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment de fraude fiscale par fausses déclarations sur l'activité exercée, sur le chiffre d'affaires et le régime fiscal.	▪ Progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur le compte nouvellement ouvert. ▪ Absence des justificatifs économiques des opérations réalisées ▪ Dissimulation d'activités ▪ Multiples versements de fonds en espèces suivis de retraits en espèces ▪ Doute sur l'origine des fonds ▪ Retraits fréquents d'espèces ▪ Utilisation d'un compte particulier à des fins professionnelles

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment du produit de la fraude fiscale par l'utilisation d'une société civile immobilière (SCI)	▪ Alimentation du compte par des chèques en provenance d'une Société Civile Immobilière (SCI), dont il est le représentant. ▪ Importance et fréquence d'opérations de réception de chèques sans documents justificatifs probants ▪ Incohérences entre l'objet des comptes et leur utilisation finale ▪ Doute sur l'origine et la destination des fonds ▪ Utilisation abusive d'un compte personnel en lieu et place d'un compte professionnel ▪ Incohérences constatées dans la façon dont le client présente l'opération ▪ Le client dépose fréquemment le produit de la vente d'un bien sans que la provenance de ces biens ne puisse être justifiée ▪ Répétition d'opérations inexpliquées entre des comptes personnels et d'affaires ▪ Rétribution inhabituelle versée à un prestataire de services professionnels

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Situations	Alertes
Blanchiment du produit de la fraude fiscale et douanière par la violation de la réglementation sur les relations financières extérieures	▪ Absence de justificatifs pour les transferts de devises ▪ Compte dormant depuis plusieurs années ▪ Incohérences au niveau de la nature d'activité déclarée (transport routier urbain de personnes vs import/export de marchandises) ▪ Société non connue des Douanes ivoiriennes et des impôts ▪ Transferts de fonds importants effectués pour le règlement d'importation de marchandises. ▪ Présomption d'importation de marchandises en contrebande et de dissimulation de fonds pour échapper aux impôts. ▪ Schéma complexe de blanchiment de capitaux à travers des transferts internationaux et des opérations commerciales fictives. ▪ Les sociétés ne sont plus aux adresses indiquées à l'ouverture des comptes. ▪ Abandon des comptes ouverts

DC-KNOWING
DC-KNOWING
The bespoke partner

Fin

Nous vous remercions pour votre attention.

DC-KNOWING
The bespoke partner

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX EN CÔTE D'IVOIRE : OBLIGATIONS ET ENJEUX.

DC-KNOWING
The bespoke partner

Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation

(+225) 27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

© 2025 DC-KNOWING

DC-KNOWING

Objectif : renforcer la compréhension et l'application des obligations en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux.

1. Criminalité financière : panorama

- **Crimes financiers** : blanchiment, financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, fraude, évasion fiscale, corruption.
- **Sanctions internationales** : gels des avoirs, embargos (Russie – Guerre en Ukraine)
- **Abus de marché** : opérations d'initiés, divulgation d'informations privilégiées, manipulation de marché.

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

2. Le blanchiment d'argent

- **Origine** : expression née dans les années 1920 (mafias italiennes, blanchisseries à Chicago).
- **Définition** : masquer l'origine illégale des fonds pour les réinjecter dans le circuit économique légal.
- **Étapes** :
  1. **Placement** (injection des espèces dans le système financier)
  2. **Dispersion/Layering** (multiplication de transactions complexes)
  3. **Intégration** (investissements légaux : immobilier, entreprises, produits de luxe).
- **Infractions sous-jacentes** : trafic de stupéfiants, corruption, fraude fiscale, cybercriminalité, terrorisme, etc.
- **Coût estimé** : entre 2 800 et 4 000 milliards USD/an, soit 2–5 % du PIB mondial.

DC-KNOWING
your business partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

3. Cadre réglementaire international LCB/FTP : articulation et liens

- GAFI = établit des **normes internationales** (les 40 recommandations BC + 9 spéciales pour le FT).

- **GIABA** (Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest) = Adapter les recommandations du GAFI au contexte régional**.**

Lien : ce sont des « bras régionaux » du GAFI → ils traduisent les normes internationales en réglementations UEMOA, CEMAC, etc.

En résumé : **GAFI donne le standard → organismes régionaux (GIABA) le déclinent → superviseurs nationaux (BCEAO) le font appliquer.**

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

4. La place de la CENTIF dans le dispositif LCB/FTP

- Le GAFI oblige chaque pays à mettre en place une **Cellule de Renseignement Financier (CRF)** indépendante.
- La **CENTIF** est la déclinaison nationale de cette exigence en Côte d'Ivoire. Elle transmet ses résultats, ses statistiques et ses progrès au GIABA, qui lui-même rend compte au GAFI.

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

5. CENTIF – Le niveau national

- **Rôle :**
  - Réception et traitement des **Déclarations de Soupçon (DS)**.
  - Analyse financière des cas suspects.
  - Transmission aux autorités judiciaires si l'infraction est avérée.
- **Lien direct :**
  - Avec les professions assujetties (banques, assurances, notaires, avocats, etc.).
  - Avec les autres CRF à travers le **Groupe Egmont** (partage international d'informations).

Groupe Egmont : Créé en 1995 à Bruxelles (au Palais d'Egmont, d'où son nom) est le réseau international qui regroupe aujourd'hui **plus de 160 Cellules de Renseignement Financier (CRF)** dans le monde.

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

6. Les secteurs et opérations à risque

- **Professions sensibles** : immobilier, notariat, transit international, cabinets d'avocats, architectes, sociétés de transport/logistique, cabinets comptables et financiers, vente de véhicule d'occasion.

- **Opérations typiques à surveiller** :
  - Achat immobilier en espèces ou par prête-nom.
  - Création de sociétés écrans.
  - Transactions internationales complexes.
  - Honoraires ou factures gonflées/dissimulées.

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

7. Quelles procédures internes pour être à l'abri ?

- **Mettre en place un dispositif interne de vigilance** :
  - Identification et vérification des clients.
  - Registre interne des opérations inhabituelles.
  - Politique claire de lutte contre le blanchiment.
- **Former régulièrement les collaborateurs** : sensibilisation aux signaux d'alerte.
- **Mettre en place un référent LCB/FT** (comptable, responsable conformité, associé senior).
- **Conserver les preuves de vigilance** : registres, formulaires KYC, copie des déclarations.

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

8. Conseils pratiques

- Ne jamais exécuter une opération douteuse sans vérification.
- Toujours garder une trace écrite des contrôles effectués.
- Déclarer sans hésiter au CENTIF : la bonne foi protège.
- Intégrer des clauses LCB/FT dans vos contrats (clients, partenaires).

DC-KNOWING

DC-KNOWING
The bespoke partner
Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation
27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com

Merci!

Place aux questions, préoccupations, contributions
Nos Experts sont disposés à vous répondre

DC-KNOWING
The bespoke partner

Fiscalité – RH – Comptabilité - Gestion – Finances – Formation

(+225) 27-22-42-14-43 / dcknowing@gmail.com